

1500327-92.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038535/2021 - DEL.POL.JUQUITIBA, 16146051 - DEL.POL.JUQUITIBA, 134/21/409 - DEL.POL.JUQUITIBA, 2038535 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500327-92.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-92.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038535/2021 - DEL.POL.JUQUITIBA, 16146051 - DEL.POL.JUQUITIBA, 134/21/409 - DEL.POL.JUQUITIBA, 2038535 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO SOARES DE LIMA

Juiz de Direito Substituto: Dr. LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra MATHEUS AUGUSTO SOARES DE LIMA (fls. 76/78), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

No dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Maria Ignacia de Jesus, bairro Barnabes, Juquitiba, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo e vendia, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 porções de crack, com peso líquido de 0,82g, 01 porção de cocaína, com peso líquido de 0,52g, drogas estas que causam dependência química e física, além de R\$ 90,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls.09/10 e laudo de constatação de

fls.22/24 e laudo definitivo a ser oportunamente anexado ao feito.

Segundo apurado, na época e local dos fatos, o denunciado trazia consigo, no interior de seu bolso, substâncias entorpecentes (cocaína e crack), com o objetivo de entrega a terceiros mediante remuneração. (fl. 76).

A denúncia foi recebida em 14.07.2021 (fls. 127/128).

Regularmente notificado (fls. 144/145), o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensora nomeada, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 148/151).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 155/157).

Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (conforme termo de audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 6/8), no auto de exibição e apreensão (fls. 9/10) e nos laudos de constatação provisória (fls. 22/24) e de exame químico-toxicológico definitivo das substâncias apreendidas (fls. 141/143). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidas em poder do acusado 11 porções de crack, com peso líquido de 0,82g, 01 porção de cocaína, com peso líquido de 0,52g, drogas estas que causam dependência química e física, além de R\$ 60,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atestou que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial (fls. 2 e 3), quanto em juízo, os dois policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram versões harmônicas, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Em juízo, o investigador Hiram Theodoro Henriques de Araújo relatou que: no dia da ocorrência, acompanhado do policial Rodrigo, realizaram diligência no Distrito dos Barnabés; passaram a observar a distância a ação de um casal de jovens, que se localizava na Rua Maria Ignacia de Jesus, nº 100, próxima às margens da Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 337, local conhecido como ponto de tráfico de drogas; efetuaram breve observação, em viatura descaracterizada, constatando que algumas pessoas se aproximaram dos dois jovens, no interior de um carro, estes recebiam algo e entregavam alguma mercadoria em troca; caracterizada a fundada suspeita, realizaram a abordagem do casal; em revista pessoal, apreenderam no bolso do acusado 1 papelote contendo substância em pó semelhante à cocaína, 11 pedras aparentando ser crack, de fora parte uma importância em espécie, em dinheiro trocado; indagado, o réu informalmente acabou por admitir a prática da mercancia ilícita de drogas.

Rodrigo Aparecido Soares da Silva reproduziu, em essência, a narrativa de seu colega Hiram, enaltecendo que: após breve observação, visualizaram o acusado em atitude de possível mercancia; com o imputado foram apreendidos as drogas e um pouco de dinheiro; elr admitiu a traficância.

Silente em solo policial (fl. 5), em juízo o réu Matheus negou a prática delitiva, alegando, em suma, ser usuário de drogas e que, na data dos fatos, comprara os entorpecentes para seu uso pessoal.

Como se vê, a versão apresentada pelo acusado, afora ser fruto do exercício do direito à autodefesa, inclusive de mentir, restou isolada no conjunto probatório, não se afigurando verossímil, muito menos resistindo ao confronto com os demais meios de prova carreados aos autos, convincentes e bastantes para lastrear o édito condenatório.

A par de os depoimentos dos policiais civis serem seguros, claros e congruentes, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra deles tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em razão, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal.

Sobretudo em casos como o presente, envolvendo tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, que tem o dever legal de preservar a ordem pública.

Outrossim, não se patenteou a intenção dos agentes policiais em incriminar gratuitamente os acusados e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisão, e as versões fáticas não se mostraram facciosas, não subsistindo motivo para desmerecê-las.

Admitido o valor probante dos testemunhos, não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria.

Também não prospera o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o de posse para uso próprio (art. 28 da mesma lei). A distinção entre as condutas criminosas em destaque é balizada, no caso concreto, pelos critérios estampados no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. Em que pese a quantidade dos entorpecentes apreendidos não seja expressiva, as condições em que se desenvolveu a ação - as drogas, de natureza diversificada (cocaína e crack), estavam fracionadas e embaladas, e em poder do agente foram encontrados R\$ 60,00 em espécie, distribuído em notas e moedas sortidas - assinalam com o comércio ilícito de drogas. É irrelevante que o réu tenha afirmado ser usuário de drogas, já que, amiúde, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício (TJSP, Apelação Criminal nº 1500186-28.2018.8.26.0150, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.04.2021). E o direito penal esquadrinha fatos para identificar os seus autores (direito penal do fato), não partindo de perfis pessoais para daí discriminar as possíveis condutas criminosas em que estes incorreriam.

Ressalto, em remate, não ser necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Tampouco há de ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Consta da folha de antecedentes (fls. 184/186) e de consulta ao sistema e-SAJ que o acusado foi condenado criminalmente, em sede definitiva, por crimes de tráfico de drogas (autos nº 1501243-29.2021.8.26.0628) e por furto qualificado e receptação (autos nº 1505095-74.2021.8.26.0268), não sendo, portanto, primário e portador de

bons antecedentes, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado é medida de rigor, de modo que passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias estatuídas pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A natureza (cocaína e crack) e a quantidade não portentosa das drogas não ensejam maior reprovação penal. De outro vértice, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente, cumprindo anotar que, “na dosimetria da pena, os fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu” (STJ, HC 189.385/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.02.2014).

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é normal à espécie delitiva. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, LVII da CF, sendo imperativo que exista uma condenação definitiva por fato anterior ao crime cuja pena se esteja a individualizar; “no cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ, HC 189.385/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.02.2014).

O réu ostenta condenações criminais transitadas em julgado por crimes de tráfico de drogas (autos nº 1501243-29.2021.8.26.0628) e por furto qualificado e receptação (autos nº 1505095-74.2021.8.26.0268), praticados posteriormente, que não podem ser consideradas para exasperar a pena-base. O motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito. As circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda. E se está diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porque o acusado, nascido em 07.11.2002 (fl. 184), era menor de 21 anos na data dos fatos. Não diviso, por outro lado, agravantes.

A fim de não desrespeitar o patamar estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada (Súmula nº 231 do STJ), a qual remanesce inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, em vista do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, mercê da quantidade da sanção corporal imposta (arts. 44, I, e 77, caput, do CP, a contrario sensu).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu MATHEUS AUGUSTO SOARES DE LIMA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de (a.1) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e (a.2) e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade, e, na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal), salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal

(art. 387, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso, e não houve pedido expresso da acusação nesse tocante.

Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores eventualmente apreendidos em poder do agente em favor da União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA